

劳动合同

本劳动合同（下称“本合同”）由以下两方于【2022】年【12】月【20】日在【中国上海】签署并生效：

甲方：上海榕融新材料科技有限公司

统一社会信用代码：91310112MA1GCF9740

法定代表人：孙树人

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区平庄东路 1558 号 3 幢

邮编：201306

乙方：熊博禄

身份证或有效证件号码：36250219901010081X

地址：上海市浦东新区彭年东路119号

邮编：

电话：15118228340

E-mail:

以上两方单称“一方”，合称“双方”。

根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国劳动合同法实施条例》、《上海市劳动合同条例》以及有关法律、法规的规定，甲方与乙方在平等、自愿、协商一致的基础上，签订本劳动合同（下称“本合同”），以兹共同遵照执行。

第一条：劳动合同期限

1.1 本合同类型为：

- (1) ☐ 无固定期限合同，自 年 月 日起；
- (2) ☒ 固定期限合同，自 2022 年 12 月 20 日（“起始日”）至 2025 年 12 月 19 日（“到期日”）止。

1.2 本合同的试用期：

(1) ☒ 无试用期;

(2) ☐ 有试用期, 自 年 月 日至 年 月 日止。

1.3 在试用期内, 乙方承诺遵守本合同约定的所有陈述、保证及承诺; 全力配合甲方要求的任何背景调查; 按照甲方的要求提供教育证明、专业证明或证件的有效原件或经公证的复印件; 以及在本合同期限内不受任何第三方的竞业限制义务的约束。

1.4 甲方有权对乙方进行试用期考核; 试用期考核未通过的, 视为不符合录用条件。

1.5 本合同到期后, 如乙方继续在甲方工作而甲方无异议, 则视为本劳动合同自动延期一年, 并可多次自动延期。但甲方已向乙方发出终止(解除)劳动合同通知/证明书, 或者乙方明确告知甲方不再续签或确已不再上班的除外。

第二条: 录用基本条件

本合同约定之岗位或工种, 乙方已知悉其录用条件, 包括规章制度里规定的录用条件、岗位录用条件及下列录用条件;

2.1 工作能力、表现胜任甲方安排的工作和甲方规定的岗位职责;

2.2 员工诚实、勤奋、敬业, 具有良好的沟通能力和团队合作能力;

2.3 员工经体检身体健康、符合从事录用岗位工作的身体条件, 且体检信息真实;

2.4 员工在公司指定的时间到接收部门报道、办理入职手续;

2.5 员工遵守公司各项规章制度及工作流程, 按照公司要求及时签署确认相关文件, 认真遵照执行;

2.6 员工个人简历所列内容与真实情况相符, 并按照公司要求提供个人资料的原件或复印件, 包括但不限于离职证明、身份证、学历学位证书、职业资格证书等;

2.7 已获得在【中国上海】工作所需的必要许可(如适用), 包括但不限于工作许可、居留许可和其他法律法规要求的许可。

2.8 员工入职公司不违反其与前雇主的竞业限制或保密义务。

第三条: 工作内容和工作地点

3.1 乙方接受甲方管理，同意从事甲方安排的 资深工程师 岗位工作，主要工作内容为 以岗位说明书为准。

3.2 在合同期限内，乙方须按照甲方制定的岗位职责，按时、按质、按量完成其工作，接受甲方考核。乙方愿意服从甲方根据经营需要、乙方工作能力及其表现而安排或者调动的工作岗位、工作内容、劳动定额等。乙方的职责范围、工资根据工作岗位的不同而变化。

3.3 乙方的工作地为：上海。甲方在上述工作地点的分支机构有需要时，乙方同意服从甲方安排到分支机构工作。如甲方的经营机构搬迁，乙方同意相应变更工作地点。

3.4 乙方在甲方业务所及的范围内出差的，不视为工作地点的变更，乙方应当尽职尽责地完成甲方所安排的工作。

3.5 由于甲方客观情况的发展或乙方自身条件的变化，有以下情形之一的，甲方可变更本条第一款约定的乙方岗位或主要工作内容：

(1) 乙方被证明不能胜任工作的，“不能胜任”包括但不限于以下情形：

a) 不能按时、按质、按量完成工作任务安排的；

b) 不能完成同岗位员工的平均工作量或所完成工作质量远低于同岗位员工；

c) 绩效考核不合格的。

(2) 甲方各项规章制度所确定的应调整岗位的情况的；

(3) 其他法定或双方另行约定的情形或变更。

乙方同意，薪酬标准参照调整后的岗位薪酬标准进行相应调整。

第四条：劳动纪律和规章制度

4.1 乙方已仔细阅读、知晓并签收甲方相关规章制度，包括但不限于《员工手册》、《岗位说明书》及其他配套文件。甲方有权不定时对前述规章制度进行修改，乙方有义务通过公司内部系统/官网及时进行查阅。甲方制度一经公布，视为乙方已经阅读并知晓该制度。

4.2 乙方应自觉遵守国家有关法律法规、监管部门规章及行业自律组织的规定；遵守甲方依法制定的各项规章制度、劳动纪律及工作规

程；履行与自己所在岗位相符的所有职责和职能，遵守甲方合理要求的、与业务有关的所有指示；在合理范围内尽力保障甲方的利益；遵守职业道德，保守甲方的商业秘密；遵守诚信原则；积极参加甲方组织的培训，提高职业技能。

4.3 乙方违反劳动纪律，甲方可依据规章制度，给予必要的纪律处分，直至解除本合同。乙方同意甲方可对乙方履行制度的情况进行检查、督促、考核和奖惩。乙方因严重违反甲方各项规章制度或国家有关法律法规规定被解除的，甲方无需支付任何经济补偿金或赔偿金。

第五条：工作时间和休息休假

5.1 双方约定执行☐标准工时工作制、☐不定时工作制、☒综合计算工时工作制。乙方完全接受根据岗位的性质和特点，适用经劳动保障行政部门批准的不同工时制度。如在劳动合同履行期间，虽然岗位未发生变化，但是经劳动保障行政部门批准的工时制度与签订劳动合同时的工时制度发生变化，乙方同意不为此另行签订劳动合同或补充合同，自动接受新的工时制度。

5.2 在甲方规定的工作时间之外，乙方因完成工作任务的需要，确需加班的，乙方须按照甲方各项规章制度的相关规定履行事先审批手续，经甲方批准后方视为加班，享受加班待遇。加班时间以实际发生的时间为准。

5.3 乙方依法享受国家规定的法定节假日、婚假、生育假、公休假等假期，并可享受甲方提供的其他各种假期及福利待遇，详见甲方相关的规章制度。

第六条：劳动保护和劳动条件

6.1 甲方为乙方提供符合国家规定的安全、卫生的工作环境和工作条件，为乙方配备必要的安全防护措施，发放必要的劳动保护用品，加强职业危害防护。

第七条：工作报酬及福利

7.1 乙方的工资待遇（税前）如下：

- (1) ☐ 固定薪资：每月_____元（人民币）；
- (2) ☐ 基本薪资加奖金：基本薪资每月_____元（人民币），奖金根据甲方薪酬管理和绩效考核办法执行。
- (3) ☒ 综合薪资：包含基本薪资、岗位津贴、保密薪资、奖金及绩效等。

其中基本薪资每月 15400 元（人民币），保密薪资每月 2000 元（人民币），奖金根据甲方薪酬管理和绩效考核办法执行。具体薪资构成以公司制订的薪资结构为准。甲乙双方同意，加班工资以基本薪资作为计算加班费的基数标准。

乙方每月工资于次月【15】日由财务部门发放至工资卡内，如遇节假日或休息日，则提前在最近的工作日支付。乙方同意，如遇客观情况变化、生产经营困难等，甲方可告知乙方适当推迟工资发放时间，但延迟发放不得超过一个月。

7.2 乙方试用期（如有）的工资标准为税前月综合薪资的【/】%，即每月【/】元（人民币）。

7.3 乙方个人所得税由甲方代扣代缴，并由乙方承担，属乙方薪酬组成部分。

7.4 乙方同意，甲方有权根据经营情况、甲方规章制度和乙方的工作内容、工作岗位、工作职务、工作地点、工作业绩、工作表现等因素，调整乙方的劳动报酬，但数额不得低于实际工作所在地的最低工资标准。

7.5 乙方同意计算加班工资的计算基数按本条第 7.1 款约定的月基本薪资标准计算。甲方在该月基本薪资标准之外另外发放的保密薪资、津贴、补贴、奖金等项目不计算在加班工资的计算基数之内。

7.6 甲方依法为乙方缴纳社会保险。乙方须配合甲方完成上述社会保险金、住房公积金等缴纳过程中须提交的材料。如因乙方拒绝、延迟提交资料或提交资料不真实、不完整所导致的一切后果和责任

（包括但不限于不能补缴社会保险及乙方无法享受社会保险利益等

一切后果和/或责任、补缴费用和/或滞纳金等) 应由乙方承担。

7.7 甲方为乙方提供的福利待遇按甲方规章制度执行。

7.8 在本合同期内, 如乙方主动提出离职, 或者乙方如有《劳动合同法》第三十九条所列情形被甲方解除劳动合同的, 未发放奖金及递延奖金将不予发放。

7.9 乙方若对某月工资、奖金或福利待遇有异议, 应在发放之日起 5 日内向甲方书面提出, 逾期未提出的, 视为对该月工资、奖金及福利待遇没有异议。

第八条: 员工培训

甲方可要求乙方参加公司组织的各类职业道德、业务技能及有关规章制度的教育和培训, 提高自身素质, 掌握和提高职业技能, 更好地履行职责。

第九条: 保密义务

9.1 乙方对于掌握的甲方商业秘密, 不得泄露或者不正当使用。出于对商业秘密保护的需要, 劳动合同终止前 3 个月内, 甲方可以变更乙方的岗位。乙方提出解除劳动合同的, 甲方可以在乙方提出后正式解除前变更乙方的岗位。

9.2 本合同终止时, 乙方应向甲方交回与甲方的经营相关, 属于甲方但由乙方掌握的所有资料及其复印件和复制品, 包括一切物件、书面、影像资料以及记录在其它介质上的信息, 并从乙方的存储介质中删除任何副本。如乙方不归还或删除这些属于甲方的资料及物件, 甲方将从最终支付给乙方的款项中扣除等值金额并保留以法律手段进行追溯的权利。

9.3 乙方利用甲方的物质条件或履行职务所产生的知识产权(包括但不限于著作权、专利权、商标权等) 归甲方所有。

9.4 乙方违反保密义务的, 甲方有权要求乙方承担赔偿责任。

9.5 双方对竞业限制、保密事项、培训服务期等有特别约定的, 以特别约定为准。

第十条：合同的变更、解除和终止

10.1 经甲乙双方协商一致，双方可以终止或解除本劳动合同。

10.2 有下列情形之一的，甲乙双方可以变更本合同，并以书面方式确认：

- (1) 在不损害国家、集体和他人利益的情况下，双方协商一致的；
- (2) 双方确认，本合同订立时所依据的客观情况发生了重大变化，包括但不限于以下情形：

- a. 不可抗力的出现；
- b. 甲方迁离上海；
- c. 甲方组织机构调整或业务调整；
- d. 其他致使本合同无法履行的重大变化，双方协商一致的；

(3) 法律、法规规定的其他情形。

10.3 乙方解除劳动合同，应当提前三十日以书面形式通知甲方。乙方在试用期内辞职者，须提前三天通知甲方。乙方未按照上述条款提出辞职的，每差一天，应按照其本人的日工资赔偿甲方相应的损失。

10.4 甲乙双方同意，乙方有《劳动合同法》第三十九条情形之一的，甲方有权立即解除本合同，并且不支付任何补偿。

10.5 乙方有《劳动合同法》第四十条情形之一的，甲方提前三十日以书面形式通知乙方或者额外支付乙方一个月工资后，可以解除劳动合同。

10.6 有《劳动合同法》第四十四条情形之一的，本合同终止。

10.7 无论本合同因何原因终止或解除，乙方必须履行以下义务：

(1) 立即停止以甲方名义从事一切活动，但甲方另行书面授权的除外；

(2) 向甲方全面地、无遗漏地交接其在甲方工作期间的所有资料；

(3) 在本合同终止或解除之日后 10 日内办理好离职交接，甲方应在合同解除后尽快出具解除或者终止劳动合同的证明。离职交接包括：

1) 上缴全部资料、文档、图纸、磁盘、办公用品和甲方因工作需要

为乙方出资配备的物品，包括乙方参与起草的一切文件，不得保留复印件、复制品，并从乙方的存储介质中删除任何副本；未经甲方同意，乙方不得将上述物品带离甲方；

2) 结清所有财务帐目，如给甲方造成损失的，应赔偿经济损失；

3) 根据甲方要求签署离职确认文件。

第十一条：其他责任

11.1 乙方承诺，乙方未曾被追究刑事责任或受到重大的行政处罚。

11.2 乙方不应将乙方前任雇主或任何第三方的商业秘密、保密信息或其他专有信息透露给甲方或在工作中使用。乙方承诺，乙方签订本合同或履行本合同项下任何义务的行为不会违反其他对第三方承担的任何义务，包括不竞争义务、限制性条款或任何其他法律义务。

11.3 乙方保证，在履行本合同时，不得以任何形式侵权。

11.4 乙方保证其向甲方提供的资料以及有关说明都是真实无误的，包括但不限于有关乙方学历、履历、资格或任职证书（明）、根据相关法律法规在工作地工作须取得的各项许可以及以前劳动关系是否解除或终止等影响乙方被聘用和履职的资料和说明。若乙方故意谎报、隐瞒前述基本情况，骗取甲方签订劳动合同，经甲方查出或被原单位追诉的，视为乙方具有欺诈行为并导致甲方的严重误解，甲方有权依法申请认定本合同自始无效，由此给甲方造成的损失，应由乙方全额承担。

11.5 在乙方受雇甲方期间，不得从事其它经营性业务或活动，不得与其他用人单位建立劳动关系或向其他用人单位提供劳务服务。如果乙方违反本合同规定义务且使甲方利益受到损害的，甲方可以立即解除本合同，且不支付任何经济补偿。

第十二条：违约和赔偿

12.1 乙方违反法律法规及本合同约定解除劳动合同的，或者违反劳动纪律、规章制度的，或者违反本合同约定的其他义务的，乙方应当赔偿由此造成甲方的全部损失，包括但不限于：

12.1.1. 甲方为其支付的培训和招收录用费用；

12.1.2. 甲方临时安排在职替代乙方工作人员的加班费和对甲方生产经营工作造成的直接经济损失；

12.1.3. 诉讼费用、律师费用、调查费用、公证费用等；

12.1.4. 本合同约定或规章制度规定的其他赔偿费用。

12.2 按前述约定乙方需对甲方负赔偿责任的，甲方可在乙方工资或经济补偿金中扣除。工资、经济补偿尚不足以弥补损失的，乙方仍需赔偿损失。

第十三条：争议解决

13.1 因履行本合同发生的劳动争议，双方应当先协商解决。协商不成的，任何一方可以向甲方公司所在地临港新片区劳动争议仲裁委员会申请仲裁。对裁决不服的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十四条：适用法律

14.1 本合同的订立、生效、解释、执行及争议解决适用中华人民共和国法律、法规和甲方相关规定。

14.2 订立本合同时所依据的法律、法规、规章及地方性法规发生变化，使得本合同约定的内容因与届时有效的强制性规定相冲突的，按照届时有效的法律、法规、规章和地方性法规的规定执行。

第十五条：其他

15.1 乙方确认本合同乙方信息中的联系方式（包括证件号码、电话、地址、E-mail）真实有效、准确无误，乙方确认本合同项下劳动关系履行过程中的所有文件（包括但不限于相关通知、发布规章制度与文件、布置工作）送达上述地址。上述任一联系方式如有变化，乙方应于变更之日起 3 日内通知甲方，否则甲方按照本合同约定地址、Email 寄送相关文件即视为送达乙方。

15.2 本合同的附件包括但不限于保密协议、竞业限制协议、关于职务发明的补充协议、员工手册及公司各项规章制度等，以及此后可

能形成的补充协议与本合同具有同等法律效力。

15.3 本合同在双方签署后即生效，对双方具有法律约束力，任何一方不得向第三方泄漏本合同内容及相关事宜，但根据法律法规的规定和应官方有权机构要求除外。本合同生效前双方已订立的劳动合同自本合同生效之日起失效。

15.4 若双方经协商一致后同意对本合同进行变更的，双方应另行签署《劳动合同变更书》或另行签署补充协议。

15.5 本合同一式二份，甲方执一份，乙方执一份。

乙方确认：签订本劳动合同时，已详细阅看本合同和《员工手册》等文件，并对上述文件内容予以全面理解，愿意遵守所有条款，特此签署！

（以下无内容）

甲方（盖章）：



乙方（签字）：

法定代表人/公司负责人（签字）：

日期：

日期： 2022.12.20